



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

01-01-00 - Direzione generale
01-01-08 - Direzione Area Amministrativa
01-01-08-06 - Servizio Affari generali
ID Provvedimento: 1213

**Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA AGORA' SARDEGNA SOCIETA'
COOPERATIVA DEISERVIZI DI CENSIMENTO E CATALOGAZIONE DEL
PATRIMONIO LIBRARIO DELL'AGENZIA ARPAS. CIG BB65DEA107**

IL DIRIGENTE

VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n.1;

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18/05/2006 e s.m.i. della Regione Autonoma della Sardegna, istitutiva dell'ARPAS;

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., relativa alle norme sul procedimento amministrativo;

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e successive modificazioni e integrazioni che detta norme in materia di disciplina del personale e della organizzazione degli uffici della Regione;

VISTA la Deliberazione n. 38/35 del 02/10/2024 della Giunta Regionale ed il successivo Decreto n.126 del 09/10/2024 della Presidente della Giunta Regionale con i quali ladott.ssa Nicoletta Vannina Ornano è stata nominata Direttrice Generale dell' Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna (A.R.P.A.S);

VISTO il Regolamento generale e di organizzazione dell'ARPAS approvato con Determinazione del Direttore Generale n. 31/2015, modificato con Determinazione del Direttore Generale n. 9/2022 e con Determinazione della Direttrice Generale n. 51 /2025;

VISTA la Determinazione della Direttrice Generale n. 55 del 21.01.2025 con la quale il sottoscritto Ing. Giampiero Mugheddu è stato nominato Dirigente del Servizio Affari generali - Area Amministrativa dell'ARPAS;

VISTA la Deliberazione n. 14/49 del 25/03/2026 con la quale la Giunta Regionale ha concesso il nulla osta a questa Agenzia per l'esecutività della determinazione della



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

Direttrice Generale n.291 del 18/02/2026 di approvazione del Bilancio di previsione 2026-2028 e relativi allegati e Piano degli indicatori di Bilancio;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42

VISTO Il Regolamento sulla disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture stipulati dall'Agenzia Regionale Protezione Ambiente Sardegna, approvato con deliberazione del DG n. 2457 del 17-12-2025;

VISTO il D.lgs. n. 33/2013 e l'art. 28, co. 3 del d.lgs. n. 36/2023, in materia di amministrazione trasparente;

ATTESTATO che il sottoscritto Dirigente non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, in ottemperanza al "Codice di comportamento del personale del sistema Regione, degli enti pubblici vigilati e delle Società partecipate dalla Regione Autonoma della Sardegna" adottato con determinazione DG n. 414 del 05.03.2026, e che non sussistono in capo allo stesso Dirigente situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. 36/2023;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

PREMESSO

- che il Servizio Affari Generali, come specificato nel dettaglio organizzativo approvato con Determinazione del Direttore Generale n. 1770/2023, annovera tra le proprie competenze l'organizzazione e la gestione della biblioteca dell'Agenzia, anche in forma decentrata, nonché la promozione del suo inserimento nel circuito bibliotecario pubblico;
- che l'Agenzia è titolare di un consistente e articolato patrimonio librario di



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

natura eterogenea, attualmente dislocato nelle sedi territoriali, per il quale si rende necessario procedere ad una ricognizione generale, inventariazione e catalogazione, da effettuarsi secondo gli standard biblioteconomici nazionali vigenti, al fine di garantirne una corretta gestione, fruizione e valorizzazione;

- che l'Agenzia ritiene strategico valorizzare e rendere pienamente accessibile il patrimonio librario esistente, prevedendo, al termine del processo di catalogazione, l'adesione al Servizio Bibliotecario Nazionale e l'apertura della Biblioteca quale servizio interno e, potenzialmente, la futura apertura al pubblico;

VISTA	la Determinazione n. 2318 del 04/12/2025 avente ad oggetto "Approvazione del progetto per la realizzazione della biblioteca decentrata dell'Arpas e avvio delle attività propedeutiche all'adesione al polo Regionale SBN Sardegna (CAG)";
VISTA	la convenzione, serie n° 3 prot. RAS n° 3405/2026 - acquisita con prot. Arpas n° 4717 /2026, stipulata con l'Assessorato regionale della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport della Regione Autonoma della Sardegna per l'adesione dell'Agenzia Arpas al Polo Regionale SBN Sardegna (CAG);
CONSIDERATO	che tra il personale interno dell'Agenzia non rientrano figure con competenze tecnico-biblioteconomiche adeguate a svolgere tali attività e che, pertanto, occorre individuare un operatore economico con idonee competenze in materia;
DATO ATTO	che al sottoscritto Direttore del Servizio Affari Generali spetta l'affidamento del servizio in oggetto e l'assunzione del relativo impegno di spesa;
DATO ATTO	che l'acquisto oggetto del presente provvedimento non è soggetto a programmazione triennale ai sensi dell'art. 37, comma 3 del D.Lgs.n.36/2023 poiché avente valore unitario complessivo stimato inferiore a € 140.000,00;
DATO ATTO	che al momento non risultano attive convenzioni nazionali (CONSIP) e regionali (CAT Sardegna) a cui attingere per acquisire il servizio in oggetto;
ATTESO	che dato l'importo del servizio, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b), del D.Lgs 36 /2023, si può procedere con affidamento diretto e che in base alla normativa vigente, per importi superiori ad € 5.000 e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, vi è l'



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

obbligo di ricorrere prioritariamente al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero a quello della Regione Sardegna (art. 1 comma 450 del D.L. 296/2006);

RILEVATO preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non rivestono un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023 in quanto di valore notevolmente inferiore alla soglia di diritto comunitario;

PRESO ATTO che l'indagine di mercato effettuata nel 2025 attraverso la Piattaforma SardegnaCat (rfi_12992) per individuare un idoneo operatore economico a cui affidare il servizio, non è andata a buon fine, essendo tutti i preventivi presentati di importo superiore al budget di competenza;

DATO ATTO che si è dunque proceduto a svolgere una nuova procedura su piattaforma MePA, mediante confronto di preventivi (RDO n. 6155300), al quale sono stati invitati n. 4 Operatori economici presenti nella piattaforma, nelle seguenti categorie merceologiche: CPV: 799952007 - 799951006;

VISTI i due preventivi pervenuti da parte di Agorà Sardegna Società Cooperativa a responsabilità limitata e Memoria Storica Soc. Coop.;

ATTESO che le attività in capo all'operatore economico sono dettagliatamente descritte nel Capitolato tecnico e che, pertanto, l'affidamento è basato sul criterio del miglior prezzo;

RILEVATO che l'offerta presentata dalla Agorà Sardegna Società Cooperativa a responsabilità limitata con sede in Via Montanaru, 40 Selargius (CA) – PIVA 01896430921, pari a complessivi euro 53.000,00 (IVA esclusa) è risultata quella di importo inferiore;

ACQUISITE agli atti l'attestazione dell'operatore economico relativa al possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023 tramite dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari con indicazione del n. conto IBAN dedicato;

PRESO ATTO delle positive verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale e di quelli speciali di partecipazione, svolte dal Servizio Provveditorato ed economato Responsabile per la fase di affidamento della procedura;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

ACCERTATO	che l'operatore economico Agorà Sardegna Società Cooperativa possiede i requisiti di capacità tecnica-professionale richiesti nella lettera di invito;
RITENUTO	pertanto, di poter affidare i servizi di censimento e catalogazione del patrimonio librario dell'agenzia ARPAS a Agorà Sardegna Società Cooperativa a Responsabilità Limitata con sede in Via Montanaru, 40 Selargius (CA) – PIVA 01896430921, per un importo complessivo pari a euro 53.000,00 (IVA esclusa);
DATO ATTO	che il sottoscritto, con riferimento al servizio da affidare, ricopre le funzioni di Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15, comma 2, del D. Lgs. 36/2023;
ACQUISITO	il DURC regolare, in corso di validità, allegato alla presente;
DATO ATTO	che al presente appalto non si applicano i criteri ambientali minimi (CAM) e/o criteri sociali in vigore ai sensi dell'art. 57 comma 2 D.Lgs 36/2023;
RITENUTO	ai sensi di quanto disposto dall'art. 53 comma 4 del d.lgs. 36/2023, di richiedere la garanzia definitiva secondo le modalità di cui all'art. 106 del Codice per l'esecuzione del contratto nella misura del 5% dell'importo contrattuale;
DATO ATTO	che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
DATO ATTO	che l'importo dell'affidamento del servizio è pari a complessivi € 53.000,00 esclusa IVA al 22% e che si rende necessario procedere all'impegno di spesa sul capitolo SC02.1165 del bilancio di esercizio in corso, che presenta la necessaria disponibilità;
CONSIDERATO	che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi della Tracciabilità dei flussi finanziari, di cui art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 così come modificata dal D.L. n. 187 del 12.11.2010, per cui si è proceduto a richiedere il seguente CIG BB65DEA107;
VISTO	che con la sottoscrizione della RDO su MEPA, la Stazione Appaltante accetta l'offerta, determinando la conclusione del contratto, il quale deve intendersi composto, oltre che dall'offerta economica, anche dal Capitolato tecnico e dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili e dai listini prezzi relativi ai servizi oggetto della proposta;
RITENUTO	quindi di procedere con l'affidamento in oggetto, per quanto sinora premesso



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

DETERMINA

- ART.1** **Di affidare**, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs 36/2023 i Servizi di censimento e catalogazione del patrimonio librario dell'agenzia ARPAS in favore di Agorà Sardegna Società Cooperativa a responsabilità Limitata con sede in Via Montanaru, 40 Selargius (CA) – PIVA 01896430921 per un importo complessivo di € 53.000,00, IVA esclusa, come da relativa offerta presentata sul MEPA (RDO n. 6155300) – CIG BB65DEA107.
- ART.2** **Di impegnare**, la somma di € 64.660,00 IVA inclusa, sul capitolo SC02.1165 del Bilancio in corso, secondo la seguente ripartizione:
- annualità 2026 € 34.660,00
 - annualità 2027 € 30.000,00.
- ART.3** Di stipulare il contratto mediante le funzionalità presenti sulla piattaforma MEPA, previa acquisizione della documentazione prevista dal D.Lgs 36/2023 e dalla Lettera di invito.

La presente determinazione è trasmessa al Servizio Ragioneria e Finanze per gli adempimenti di competenza.

La presente determinazione sarà pubblicata nell'albo pretorio on-line del sito web istituzionale.

Il Dirigente
Giampiero Mugheddu



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

Capitolo	Centro di Responsabilità	Data Scadenza	Causale	Importo	Descrizione Fornitore	Codifica PCF	CIG
SC02. 1165	00.01.01.00	29/05/2026	AFFIDAMENTO AGORA CENSIMENTO LIBRI /2026	34.660,00	AGORA SARDEGNA SOCIETA COOPERATIVA	U. 1.03.02.13.004	BB65DEA107
SC02. 1165	00.01.01.00	01/01/2027	AFFIDAMENTO AGORA CENSIMENTO LIBRI /2027	30.000,00	AGORA SARDEGNA SOCIETA COOPERATIVA	U. 1.03.02.13.004	BB65DEA107

Riassunto dei dati finanziari

	SC02.1165	TOTALE
2026	34.660,00	34.660,00
2027	30.000,00	30.000,00
TOTALE	64.660,00	64.660,00

Istruttore Pratica:

ELISA PADDEU



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA



Firmato digitalmente da
GIAMPIERO MUGHEDDU
29/05/2026 12:26:37